



PENETAPAN

Nomor 6/Pid.Prap/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOPIANDI, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lau Mulgap, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Dr. (c) Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., CTL., Effendi Jambak, S.H., M.H., Hartina, S.H., M.H., Imanuel Sembiring, S.H., M.H., Swandhana Pradipta, S.H., M.KN., Almunawar Sembiring, S.H., dan Anaria Br Ginting, S.H., M.H., Masing-masing Para Advokat dari Tommy Sinulingga LAW FIRM beralamat kantor Jalan Setia Budi No. 78D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20122. Domisili Elektronik: tommysinulinggalawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2025, dipersidangan selanjutnya Pemohon mengajukan Kuasa tambahan kepada Jedi Walda Sembiring, S.H., dan Yusfandy D. Diranta SEMBIRING, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Polisi Resort Binjai yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20741, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Rakhman Anthero PurbA, S.H., M.H., AKP Amas Ramadhan Hasibuan, IPDA Dedi Mahruzani Nur Lubis, S.H., M.H., AIPTU Jemi Sandro Rico Manik, S.H., AIPDA Samsuriadi Lubis, S.H., BRIGPOL M. Agung Z. Ginting, S.H., BRIGPOL Debby Permatasari, S.H., BRIPTU Faizal Hafiz, S.H., BRIPTU Wirando Sidabutar dan Pengatur Pipit Sandra, seluruhnya adalah personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut dan Polres Binjai masing-masing berkewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja KM10,5 No. 60 Medan dan Polres Binjai Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



2. Kepala Kejaksaan RI Cq Kejati Sumatera Utara Cq Kejari Langkat yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 51 Stabat - Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elieser Adhitia Barus, S.H., Dandy Rizkian Tarigan, S.H., dan Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., berdasarkan surat perintah tanggal 29 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Lt. 4 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alosius Yanis Dhaniarto, Nofiansyah, Bagus Pinandoyo Basuki, Sutarno, Kingsopol Siregar, Eva Yovita, Ramidah, Ika Dany Sitepu, Finna, Nely Hidayati, Sony Asrolan Jaya, Rudi Purnomo, Andi Setyo Darmawan, Yundra Asmara Tirtana, Norman Surya Sianipar, Sri Devi Octaviani, Agatha Fabiola Giovani Br Sinaga, dan Santauli, seluruhnya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat alamat email advokasi4@kemenkeu.go.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Pid.Prap/2025/PN Stb tanggal 3 Desember 2025 tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Desember 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat register Nomor 6/Pid.Prap/2025/PN Stb tanggal 3 Desember 2025 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya setiap warga Negara Dan para penyelenggara Negara harus tunduk kepada hukum. Ciri khas dan karakter dari sebuah Negara hukum adalah menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Negara, terutama dalam proses penegakan hukum karena segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam

Hal. 2 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);

2. Bahwa dengan demikian dalam konsep penegakan hukum, maka pejabat penegak hukum dalam melakukan segala tindakan hukum dibatasi oleh undang-undang agar tidak melakukan tindakan yang semena-mena dan dapat menimbulkan kerugian bagi setiap warga Negara;

3. Bahwa dalam sistem peradilan pidana baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan kewenangan mengadili harus dilakukan secara utuh dan universal sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan menimbulkan kerugian hukum bagi setiap warga Negara yang sedang menjalani proses penegakan hukum;

4. Bahwa tindakan paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan pada dasarnya suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHP*). Berdasarkan nilai penyidikan atau penuntut umum dalam melakukan penetapan, penangkapan, penyitaan, dan penuntutan agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

5. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/ penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut;

6. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 3 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Acara Pidana menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

7. Bahwa pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau tindakan penegakan hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai tindakan Penahanan telah diakui sebagai wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, sesuatu yang mungkin terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun tidak berlaku sistem hukum umum, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa inilah hukum menurut Satjipto Rahardjo disebut “Terobosan Hukum” (*Legal Breakthrough*) atau hukum yang pro-rakyat (*Hukum Progresif*) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia;

8. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal. 4 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



9. Bahwa terhadap aturan mengenai Ganti kerugian dan Rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 KUHP :

1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

10. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) yang memperkuat dan melindungi hak-hak pemohon, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penahanan Pemohon Praperadilan seperti yang terdapat dalam perkara sebagai berikut yaitu;

● **98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL menyatakan:**

- Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.
- Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon II;

Hal. 5 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara pada negara.

11. Bahwa lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penahanan pemohon, seperti pada kutipan putusan **Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014** sebagai berikut pada intinya menyatakan;

● Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penahanan;

● Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penahanan;

12. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penahanan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

13. Bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 mengeluarkan putusan sebagai berikut:

● **Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa IV. SOPIANDI tersebut;**

● **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024 PN Stb tanggal 21 November 2024 tersebut;**

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa IV. SOPIANDI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa IV tersebut oleh karena itu dari segala

Hal. 6 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) flashdisk merek V-GEN warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video kejadian tanggal 4 Juli 2024 yang disita dari Kasim Sembiring berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 4 Juli 2024;

Dikembalikan kepada Kasim Sembiring;

- 1 (satu) topi warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna putih biru merek Adidas;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna orange;
- 1 (satu) pedang dengan panjang 48 cm (empat puluh delapan sentimeter);

Dikembalikan kepada Andi Syahputra;

- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Edy Sentosa Ginting;

- 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris warna biru merek Black Flash;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Lisen Apulinta;

- 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Sopiandi;

5. Memerintahkan Terpidana IV dibebaskan seketika;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Dari Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut Pemohon Praperadilan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Termohon Praperadilan II, yang mana dibuktikan dengan status Pemohon Praperadilan dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Namun selama proses upaya hukum hingga mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Pemohon Praperadilan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu maka sangat berdasar hukum Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B. Hal ini sejalan dengan pendapat M.

Hal. 7 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP halaman 12, menyatakan: *"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan."* Atau jika merujuk kepada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah di tempat Termohon berdomisili/bertempat tinggal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan terkait ganti kerugian dan rehabilitasi Pemohon Praperadilan sangat beralasan hukum untuk diterima dan Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A TERMOHON PRAPERADILAN I DAN TERMOHON PRAPERADILAN II DALAM MENETAPKAN TERSANGKA, MENANGKAP, DAN MENAHAN SERTA MENUNTUT PEMOHON PRAPERADILAN TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN SEHINGGA MEMBERIKAN KERUGIAN KEPADA PEMOHON PRAPERADILAN

1) Bahwa sebelum Pemohon Praperadilan menerangkan dalil-dalil tentang Termohon Praperadilan I tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa terlebih dahulu Pemohon Praperadilan akan menerangkan awal mula permasalahan agar menjadi terang benderangnya perkara a quo sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Praperadilan merupakan pekerja dari Eduward Sipayung yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan pada Kebun sawit yang dikontraknya dari Drs. Siang Ginting Manik yang berada pada Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan luas ± 24 Ha;
- b. Bahwa Pemohon Praperadilan mendapatkan perintah dari Eduward Sipayung pada Pagi hari tanggal 4 Juli 2024 pukul 07.30 WIB untuk ke lokasi lahan sawit Kontrakan Eduward Sipayung, setiba disana sekira pukul 08.00 Wib Pemohon Praperadilan mendapati adanya 3 orang melakukan pemanenan buah tandan

Hal. 8 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar sawit pada areal kebun/ladang sawit kontrakan milik Eduward Sipayung dan 1 orang staf dari PT. Serdang Hulu;

c. Bahwa dikarenakan tugas dari Pemohon Praperadilan adalah sebagai orang yang bekerja dilahan kontrakan Edward Sipayung maka dalam hal ini Pemohon Praperadilan melakukan penghadangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh para pekerja PT. Serdang Hulu, yang dalam hal ini adanya adu mulut Pemohon Praperadilan dengan Pekerja PT. Serdang Hulu, dikarenakan areal tersebut menurut informasi dan data yang diperoleh Pemohon Praperadilan areal tersebut sudah di luar titik koordinat HGU PT. Serdang Hulu, akan tetapi atas hal tersebut Pemohon Praperadilan diamankan oleh BKO PT. Serdang Hulu ke Polres Binjai (i.c. Termohon Praperadilan I) tanpa ada ancaman tuduhan tindak pidana yang dilanggar dan setibanya di Polres Binjai;

d. Termohon Praperadilan I melakukan proses hukum kepada Pemohon Praperadilan dengan melakukan Penyidikan, Penetapan Tersangka, dan melakukan Penahanan kepada Pemohon Praperadilan dengan tuduhan yang tidak berdasar, yang dalam hal ini banyak kejanggalan yang sangat sistematis adanya dugaan kriminalisasi hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I secara terstruktur, tersistem dan masif, sehingga permasalahan tersebut P-21 ke Termohon Praperadilan II;

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Jaksa pada Kejaksaan Negeri Langkat (i.c. Termohon Praperadilan II) melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B kemudian menyusun surat dakwaan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pertama (Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana),
- b. Pencurian hasil perkebunan kelapa sawit Sebagaimana dakwaan Alternatif kedua (Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana), melakukan tindak pidana Pengancaman dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga (Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3) Namun Termohon Praperadilan II tidak cukup bukti dalam membuktikan dakwaannya terhadap Pemohon Praperadilan yang

Hal. 9 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan Telah berkekuatan hukum Tetap (*Incracht*) melepaskan terdakwa (i.c. Pemohon Praperadilan) (*Onslag van Rechtsvervolging*) sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 oleh karena dakwaan tersebut disusun tanpa suatu dasar yuridis yang kuat;

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalam hal ini dakwaan Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pertama (Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana), pencurian hasil perkebunan kelapa sawit Sebagaimana dakwaan Alternatif kedua (Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana), melakukan tindak pidana Pengancaman dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga (Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terbukti akan tetapi Penuntut Umum berpendapat bahwa Pemohon Praperadilan telah terbukti melakukan perbuatan ancaman dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum, dimana dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B (*judex factie* tingkat pertama) telah mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SYAHPUTRA, Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING, Terdakwa III. LISEN APULINTA dan Terdakwa IV. SOPIANDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Serdang Hulu, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) flashdisk merek V-GEN warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video kejadian tanggal 4 Juli 2024; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) topi warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih biru merek Adidas;
 - 1 (satu) celana jeans pendek warna orange;
 - 1 (satu) pedang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris warna biru merek Black Flash;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

6) Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Praperadilan tidak mengajukan upaya hukum banding, namun kemudian Pemohon Praperadilan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dimana dalam hal ini Pemohon Praperadilan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Termohon Praperadilan I karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- **Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa IV. SOPIANDI tersebut;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024 PN Stb tanggal 21 November 2024 tersebut;**

MENGADILI KEMBALI :

Hal. 11 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



1. Menyatakan Terdakwa IV. SOPIANDI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana IV tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning);
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) flashdisk merek V-GEN warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video kejadian tanggal 4 Juli 2024 yang disita dari Kasim Sembiring berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 4 Juli 2024;

Dikembalikan kepada Kasim Sembiring;

- 1 (satu) topi warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna putih biru merek Adidas;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna orange;
- 1 (satu) pedang dengan panjang 48 cm (empat puluh delapan sentimeter);

Dikembalikan kepada Andi Syahputra;

- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Edy Sentosa Ginting;

- 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris warna biru merek Black Flash;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Lisen Apulinta;

- 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Sopiandi;

5. Memerintahkan Terpidana IV dibebaskan seketika;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

7) Bahwa sebelum masuk pada persidangan di Tingkat Pengadilan, dalam hal ini Pemohon Praperadilan telah menyurati Para Termohon Praperadilan melalui surat perlindungan hukum bahwa Pemohon Praperadilan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana didugakan kepadanya sebagaimana bukti-bukti yang ada akan tetapi surat tidak ada direspon dan ditanggapi oleh Termohon Praperadilan I

Hal. 12 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



dan Termohon Praperadilan II;

8) Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI maka dalam hal ini telah terfaktakan bahwa Terdakwa IV. SOPIANDI (l.c Pemohon Praperadilan) tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, serta Pengadilan memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa (Pemohon Praperadilan) tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, namun akibat Perbuatan Termohon Praperadilan I melakukan dugaan Kriminalisasi Hukum terhadap Pemohon Praperadilan, sehingga Pemohon Praperadilan berakibat ditahan dalam proses hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I selama ± 10 (sepuluh) Bulan baik pada penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan I serta pada tahap tingkat kejaksaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan II terkait Dakwaan dan Tuntutan;

B BAHWA PENAHANAN TERHADAP PEMOHON PRAPERADILAN MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PEMOHON PRAPERADILAN

1) Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan I yang telah melakukan penahanan kepada Pemohon Praperadilan maka dalam hal ini Pemohon Praperadilan merasa sangat dirugikan dikarenakan telah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melepaskan Pemohon Praperadilan dari segala tuntutan maka dalam hal ini Penahanan yang dilakukan Termohon Praperadilan I melakukan penangkapan, penetapan Tersangka, penahanan merupakan tindakan kekeliruan penerapan hukum serta tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang kepada Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP "*Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*" Jo. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) "*Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain "ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan*".

2) Bahwa perbuatan Termohon Praperadilan I yang telah jelas melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, dimana dalam hal ini Termohon Praperadilan I telah melakukan penangkapan,

Hal. 13 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



penetapan tersangka dan Penahanan kepada Pemohon Praperadilan hingga melakukan Tahap 2 ke Termohon Praperadilan II yang dalam hal ini Termohon Praperadilan II telah menahan, mendakwa serta menuntut Pemohon Praperadilan namun hasil pemeriksaan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa (ic. Pemohon Praperadilan) dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau Pemohon Praperadilan dituntut dan diadili tanpa berdasar undang-undang. Sehingga dapat diklasifikasikan Perbuatan Termohon Praperadilan II telah melakukan Penyalahgunaan wewenang terkait Penahanan kepada Pemohon Praperadilan;

3) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menjelaskan mengenai alasan-alasan Permintaan Ganti Kerugian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP pada halaman 56-57 menyebutkan ***"Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan, beberapa kesalahan Penerapan Hukum:***

- a. Surat dakwaan Batal Demi Hukum;**
- b. Dakwaan Jaksa Tidak Dapat Diterima;**
- c. Apa yang didakwakan Tanpa Didukung Bukti Yang Sah;**
- d. Apa yang didakwakan Bukan Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran;**

Jelas terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, karena menuntut terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak pidana. Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasarkan dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasar undang-undang. Oleh karena itu, memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan tuntutan

Hal. 14 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



ganti kerugian berdasar alasan memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasar alasan kekeliruan penerapan hukum atau atas alasan dituntut dan diadili tanpa berdasar Hukum.

e. Apa yang didakwakan Tidak sesuai dengan Tindakan yang dilakukan”;

2. Bahwa permohonan ini juga memiliki dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

b. Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*”

3. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut maka dalam hal ini sangat beralasan hukum Pemohon Praperadilan mengajukan gugatan *a quo* atas dasar tidak bersalahnya tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan sehingga perbuatan yang telah dilakukan Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II merupakan perbuatan melawan hukum atau melakukan kekeliruan penerapan hukum yang memberikan kerugian kepada Pemohon PraPeradilan;

4. Bahwa merujuk kepada ketentuan Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*”

5. Bahwa akibat dari Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan serta penuntutan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I & II kepada Pemohon Praperadilan maka dalam hal ini Pemohon Praperadilan telah mengalami kerugian yang akan dirincikan sebagai berikut;

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami **SOPIANDI (l.c. Pemohon Praperadilan)** selama masa penahanan sejak 04 Juli 2024 s/d 26 Mei 2025 terhitung ± 10 bulan yang apabila dihitung tanggal ditahan 326 (tiga ratus dua puluh enam) hari adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

1) Gaji sebagai pengawas lahan Kontrakan milik Eduward

Hal. 15 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung (berdasarkan keterangan Eduward Sipayung dalam Persidangan/dalam Putusan tingkat Pertama) sebesar Rp. 1.500.000 x 10 bulan Rp. 15.000.000;

2) Penundaan pembayaran angsuran motor yang dikenakan denda selama 8 Bulan karena ditahan di Polres Binjai hingga Rutan Tanjung Pura sebesar Rp.1.325.000 x 8 Bulan = Rp. 10.600.000;

3) Biaya hidup **SOPIANDI** selama 2 bulan ditahan di Polres Binjai = Rp.6.000.000;

4) Biaya hidup **SOPIANDI** selama di tahan di Rutan Tanjung Pura, ada yang tercatat melalui bukti transfer ke Rekening pihak yang disediakan Rumah Tahanan Tanjung Pura, ada pula yang diserahkan langsung saat kunjungan ke Rutan Tanjung Pura:

Bukti Transfer:

- 01 September 2024 = Rp.1.500.000
- 04 September 2024 = Rp.1.100.000
- 05 September 2024 = Rp.500.000
- 15 September 2024 = Rp.200.000
- 23 September 2024 = Rp.200.000
- 02 Oktober 2024 = Rp.300.000
- 28 Oktober 2024 = Rp.1.000.000
- 05 November 2024 = Rp.720.000
- 08 November 2024 = Rp.400.000
- 12 November 2024 = Rp.400.000
- 17 November 2024 = Rp.735.000
- 28 November 2024 = Rp.400.000
- 14 Desember 2024 = Rp.360.000
- 07 Januari 2025 = Rp.370.000
- 19 Januari 2025 = Rp.720.000
- 10 Februari 2025 = Rp.380.000
- 15 Februari 2025 = Rp.350.000
- 22 Februari 2025 = Rp.370.000
- 25 Februari 2025 = Rp.4.000.000
- 07 Maret 2025 = Rp.1.050.000
- 15 Maret 2025 = Rp.370.000
- 22 Maret 2025 = Rp.370.000
- 29 Maret 2025 = Rp.210.000
- 05 April 2025 = Rp.300.00

Hal. 16 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 April 2025	= Rp.370.000
- 16 April 2025	= Rp.970.000
- 19 April 2025	= Rp.370.000
- 04 Mei 2025	= Rp.370.000
- 11 Mei 2025	= Rp.370.000
- 17 Mei 2025	= Rp.370.000
Total Transfer	= Rp.24.545.000

Biaya Selama kunjungan 1 x seminggu ke Rutan Tanjung

Pura:

- Bulan September 2024 3 x kunjungan	= Rp.1.500.000
- Bulan Oktober 2024 2 x kunjungan	= Rp.1.000.000
- Bulan November 2024 4 x kunjungan	= Rp.2.000.000
- Bulan Desember 2024 4 x kunjungan	= Rp.2.000.000
- Bulan Januari 2025 4 x kunjungan	= Rp.2.000.000
- Bulan Februari 2025 4 x kunjungan	= Rp.2.000.000
- Bulan Maret 2025 2 x kunjungan	= Rp.1.000.000
- Bulan April 2025 4 x kunjungan	= Rp.2.000.000
- Bulan Mei 2025 2x kunjungan	= Rp.1.000.000

Total = Rp.14.500.000

5) Biaya Catering Lauk Makanan selama di Rutan Tanjung Pura (September-Januari) Rp100.000/minggu selama 8 Bulan
= Rp. 3.200.000;

6) Jasa Lawyer (Pengacara) = **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah)

TOTAL Keseluruhan kerugian: RP 123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kerugian immaterial Pemohon Praperadilan

- 1) Hilangnya kebebasan pribadi secara tidak sah selama 10 bulan yang seharusnya digunakan untuk bekerja, dan berinteraksi sosial;
- 2) Trauma psikologis, termasuk kecemasan, rasa takut terhadap sistem hukum, dan gangguan kepercayaan diri yang berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi dan profesional;
- 3) Rasa malu, aib, dan tekanan sosial akibat status sebagai tahanan yang dituduh melakukan tindak pidana yang menyebabkan reputasi Pemohon Praperadilan jatuh di lingkungan tempat tinggal.
- 4) Gangguan dalam melaksanakan pekerjaan serta hambatan dalam pengembangan diri, yang sebagai seorang pekerja

Hal. 17 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Wiraswasta mengalami terganggunya efektivitas kerja, kehilangan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugasnya secara optimal, serta terhalang dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas dirinya di lingkungan pekerjaan.

5) Ketidakpastian masa depan dan kerugian moral yang tidak dapat diukur secara finansial, namun sangat signifikan secara psikologis dan sosial;

6) Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, asas kemanfaatan, serta *ex aequo et bono*, Pemohon Praperadilan memohon ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)** secara tanggung renteng dari Para Termohon Praperadilan sebagai bentuk pemulihan martabat dan keadilan yang setara.

6. Sehingga apabila digabungkan nilai kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan baik materil dan immateril dalam perkara *a quo* maka berjumlah **Rp.1.123.845.000,-** (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

7. Bahwa **Turut Termohon Praperadilan** adalah lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam proses ganti rugi yang melibatkan keuangan negara dan/atau kekayaan negara berkaitan dengan pengelolaan anggaran dalam melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan, serta Penuntutan terhadap Pemohon Praperadilan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Praperadilan yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Praperadilan, memiliki hubungan kepada Turut Termohon Praperadilan dalam hal melakukan ganti kerugian sehingga patut dan beralasan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Kementrian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menjadi Turut Termohon Praperadilan, karena pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan Para Termohon Praperadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 610 K/Sip/1968 yang menyebutkan "*meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat tetap pada tuntutananya, maka hakim berwenang untuk menetapkan berapa*

Hal. 18 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



pantas harus dibayar”

9. Bahwa guna Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan tunduk dan taat pada menjalankan putusan ini apabila lalai maka dalam hal ini guna diletakkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan kepada Negara;

11. Bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sangat beralasan kiranya permohonan ini diterima untuk seluruhnya.

C PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENAHANAN SERTA PENUNTUTAN TERHADAP PEMOHON PRAPERADILAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM SERTA TIDAK PROFESIONAL

1) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***praduga tidak bersalah*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Artinya, kita semua tunduk pada hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan HAM tersebut. Maka, negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2) Hukum tanpa nilai akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya

Hal. 19 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak yang menerapkan dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin ketersediaan bahwa hukum bekerja sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3) Oemar Seno Menentukan prinsip '*legalitas*' merupakan karakteristik yang penting, baik yang dikemukakan oleh '*Rule of Law*' konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' terlebih dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospektif, larangan analogi, berlakunya asas "*nullum delictum*" dalam Hukum Pidana, yang semuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legalitas*';

4) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Wewenang (*détournement de pouvoir*) adalah berwenang melampaui otoritas, mencampuradukkan otoritas dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui berwenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang ditentukan berdasarkan undang-undang tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana saat tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau berwenang menjadi pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah, "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya berwenang melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari otoritas yang berwenang (asas spesialisasi diberikan);

5) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan otoritas (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan berwenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- a) ditetapkan oleh pejabat yang menempati,
- b) dibuat sesuai prosedur; dan
- c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Hal. 20 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



6) Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan **SOPIANDI** (ic. Pemohon Praperadilan) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Polres Binjai (Ic. Termohon Praperadilan I) dan Kejaksaan Negeri Stabat (ic. Termohon Praperadilan II) maka dalam hal ini terdapat kesewenang-wenangan dan kejanggalaan yang dilakukan oleh Para Termohon Praperadilan I dan II. Hal ini terfaktakan dengan Pemohon Praperadilan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Termohon Praperadilan II karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 yang amarnya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024 PN Stb tanggal 21 November 2024 tersebut;

7) Bahwa penahanan terhadap proses hukum Pemohon Praperadilan menyebabkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami Pemohon Praperadilan dikarenakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Termohon Praperadilan I karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 214 PK/Pid/2025, oleh karena itu tindakan Para Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam penyelidikan dan penyidikan serta sebagai penuntut umum;

8) Berdasarkan uraian diatas bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II kepada Pemohon Praperadilan terhadap Penangkapan, Penetapan Tersangka, penahanan serta penuntutan kepada Pemohon Praperadilan merupakan tindakan atau prosedur yang tidak benar atau salah dalam penerapan hukum, maka Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat beralasan untuk mengabulkan Permohonan Praperadilan dalam putusan serta membuat penetapan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Pemohon Praperadilan.

III. PETITUM

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari keadilan dan kebenaran hukum agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dalam jabatan serta menyalahi hukum, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memanggil pihak-pihak

Hal. 21 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menjatuhkan Putusan dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SOPIANDI (ic. Pemohon) mengalami kerugian Materil sebesar Rp.123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Menyatakan Pemohon mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah);
4. Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian Materil SOPIANDI sebesar Rp.123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
5. Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian immateril Para Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) kepada Para Pemohon;
6. Menghukum Termohon Praperadilan I, Termohon Praperadilan II dan Turut Termohon Praperadilan tunduk dan taat pada menjalankan putusan ini apabila lalai maka dalam hal ini guna diletakkan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Termohon Praperadilan guna tunduk dan menjalankan putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Termohon Praperadilan.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para pihak telah hadir di persidangan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam proses Praperadilan selain

Hal. 22 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



menganut Hukum Acara Pidana juga menganut Hukum Acara Perdata, karena perkara Praperadilan ini dimulai dari adanya permohonan dari Pemohon yang kemudian ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya Jawaban Termohon akan ditanggapi oleh Pemohon dalam bentuk Replik, dan Replik tersebut kembali ditanggapi oleh Termohon dalam bentuk Duplik. Setelah jawab-jinawab akan dilanjutkan dengan pembuktian surat-surat dan Saksi (jika ada) dari masing-masing pihak, dan diakhiri dengan penyampaian Kesimpulan sebelum diputuskan oleh hakim yang memeriksa. Dimana dalam hukum acara perdata berlaku adanya Eksepsi, sehingga dengan demikian Termohon I mengajukan materi Eksepsi sebagai berikut.

a. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK SESUAI (BERTENTANGAN) DENGAN UNDANG-UNDANG

Bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonan Pemohon telah menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon baik secara materiil maupun immateril, yaitu antara lain:

- 1) Kerugian materiil sebesar **Rp. 123.845.000.-**
- 2) Kerugian immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000.-**

Sehingga total keseluruhannya sebesar **Rp. 1.123.845.000.-**

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHP, telah diatur secara limitatif besaran nilai ganti kerugian yang dapat diajukan oleh Pemohon yaitu:

- Ayat (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP **paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
- Ayat (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Ayat (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling

Hal. 23 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Pemohon (ic. SOPIANDI) **tidak sesuai (bertentangan)** dengan Undang-Undang (Vide Pasal 9 PP RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP) dikarenakan diajukan melebihi dari batas maksimal dari nilai yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, permohonan ganti kerugian dapat diajukan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) **namun dengan syarat** mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, dan dapat juga diajukan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) **namun dengan syarat** mengakibatkan mati. Dimana hingga saat ini Pemohon (ic. SOPIANDI) dalam keadaan baik-baik saja tidak mengalami luka sedikitpun baik pada saat ditangkap dan ditahan oleh Termohon I.

Bahwa oleh karena Permohonan Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Sesuai (Bertentangan) Dengan Undang-Undang, maka patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. PERMOHONAN PEMOHON GUGUR DEMI HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dijelaskan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal. 24 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada objek praperadilan yaitu hal-hal yang disebutkan di atas. Namun setelah adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dimana Objek Praperadilan kemudian diperluas menjadi :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (hal. 2 – 4).

Bahwa dasar atau alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (ic. SOPIANDI) sebagaimana tertuang di dalam Permohonannya tertanggal 1 Desember 2025 adalah dikarenakan Termohon I telah menangkap dan menahan Pemohon tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum yang diterapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Praperadilan (Vide Posita Permohonan Pemohon halaman 9 s/d 15, halaman 21 s/d 23).

Bahwa berdasarkan Pasal 81 KUHAP dijelaskan “*Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya*”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dijelaskan “**Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81**

Hal. 25 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



ditentukan sebagai berikut : (d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Bahwa terhadap perkara pokok dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian subs melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING dengan Tersangka / Terdakwa EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA, ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI (ic. Pemohon) telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum dan kemudian terhadap tersangka beserta barang bukti telah diserahkan oleh Termohon I kepada Penuntut Umum (P22), selanjutnya Kejaksaan Negeri Langkat telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Stabat dan kemudian perkara tersebut telah diperiksa di Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 September 2024 dengan agenda Pembacaan Dakwaan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan **Gugur demi Hukum** dikarenakan perkara pokok sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Stabat.

Bahwa selain ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, gugurnya suatu permohonan Praperadilan juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUUXIII/2015 yang memutuskan bahwa **batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon**. Sehingga dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur demi hukum atau menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Pemohon tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil

Hal. 26 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), selain itu Posita dan Petitum harus Relevan (tidak mengada-ada);
Bahwa sebagaimana Posita Permohonan Pemohon (ic. SOPIANDI) tertanggal 1 Desember 2025 pada halaman 18 s/d 22 tentang timbulnya kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Pemohon disandarkan pada hal yang tidak Relevan (mengada-ada), antara lain:

- 1) Biaya angsuran motor selama Pemohon ditahan di Polres Binjai hingga Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 10.600.000.- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Dimana hal tersebut tidak ada relevansinya dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon I, sehingga Posita Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);
- 2) Biaya Hidup selama di Tahan di Polres Binjai selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk EDY SENTOSA GINTING. Padahal biaya makan Pemohon setiap harinya telah disediakan/diberikan oleh Polres Binjai, dimana pemberian makan tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan, sehingga Posita Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);
- 3) Biaya Hidup selama di Tahan di Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 24.545.000.- (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 huruf d) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan tahanan berhak mendapatkan atas makanan yang layak, yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor 58 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2025, sehingga Posita Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);
- 4) Biaya Selama Kunjungan 1 x Seminggu ke Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana kunjungan adalah Hak dari Keluarga Pemohon dan bukan suatu keharusan yang tidak ada relevansinya dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon I;
- 5) Biaya Catering Lauk Makanan di Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 huruf d) dan Undang-

Hal. 27 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan tahanan berhak mendapatkan atas makanan yang layak, yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor 58 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2025, sehingga Posita Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);

6) Biaya Lawyer (Pengacara) Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Padahal penggunaan Jasa Advokat/konsultan Hukum merupakan Hak Para Terdakwa (ic. Pemohon) dan baik para Terdakwa maupun penasehat hukum/kuasa hukum telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat Honorarium yang wajib dibayarkan oleh para Terdakwa apabila menunjuk penasehat hukum/kuasa hukum sendiri. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar penasehat hukum/kuasa hukum maka berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Dimana didalam Posita dan Petitum Pemohon juga mendalilkan nilai kerugian Immateril yang dialami oleh Pemohon atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon I yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), padahal ganti kerugian paling banyak diatur dalam Pasal 9 angka 4 PP 92/2015 yaitu sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) itupun dengan alasan yang mengakibatkan mati, padahal hingga saat ini Pemohon (ic. SOPIANDI) masih dalam keadaan baik-baik saja tidak mengalami luka sedikitpun baik pada saat ditangkap ataupun ditahan oleh Termohon I, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat kabur dan mengada-ada. Bahwa selain itu untuk pemenuhan tuntutan kerugian (*immaterial*) berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* berdasarkan **yurisprudensi putusan PK. MA No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan dan dalam hal ini harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian.** Namun faktanya pada saat Pemohon ditangkap ataupun ditahan oleh Termohon I keadaanya baik-baik, dengan demikian kerugian immateriil yang diajukan oleh Pemohon adalah mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.

d. PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN PERSONA

Hal. 28 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, mengatur :

- 1) Pasal 11 ayat (1); pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan;
- 2) Pasal 11 ayat (3); tata cara pembayaran ganti rugi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum, mengatur :

- 1) Pasal 2 ayat (1); bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, penerima hak tagih dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan.
- 2) Pasal 3 huruf c; bahwa putusan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan diantaranya **bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga.**

Bahwa mengingat perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon yaitu terkait tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Menangkap dan Menahan Pemohon adalah merupakan Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (termasuk Kapolres Binjai) maka permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon mekanismenya **“bukan melalui Kementerian Keuangan”** melainkan menjadi tanggungjawab kementerian/Lembaga yang melakukan tindakan tersebut.

Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian (terkait tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta Penetapan Tersangka) sebelumnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah pernah menerima **surat dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-526/AG.5/2023, tanggal 16 Oktober 2023** perihal Penerusan Surat Permohonan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 59/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, yang ditujukan kepada Asisten Kapolri

Hal. 29 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dan Jaksa Agung Muda
Bidang Pembinaan Kejaksaan RI yang pada intinya terhadap tuntutan pembayaran penggantian kerugian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan RI, maka penyelesaian terhadap tuntutan ganti kerugian merupakan tanggung jawab dan wewenang Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

Bahwa oleh karena salah satu Petitem Permohonan Pemohon adalah meminta kepada Turut Termohon I (Ic. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Utara) untuk turut membayar kerugian materil dan immateriil yang dialami Pemohon atas tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ic. Termohon I) dan Kejaksaan Negeri Langkat (ic. Termohon II), maka tindakan Pemohon (ic. SOPIANDI) yang menjadikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Utara selaku Turut Termohon I dan meminta kepada Turut Termohon I untuk membayar kerugian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan Pemohon patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan *Error In Persona*, sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Termohon I pada intinya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon I yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2024 Termohon I (ic. Kapolres Binjai) menerima Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatera Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING terkait dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian subs melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA, SOPIANDI (ic. Pemohon) dan ANDI SYAHPUTRA yang terjadi di Afdeling 1B Blok 8 dan Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung

Hal. 30 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Gunung Kec. Sei. Bingei Kab. Langkat. Dimana tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) menerima Laporan Polisi dari Pelapor KASIM SEMBIRING telah sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon I sebagai anggota Polri yang diatur di dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: menerima laporan dan/atau pengaduan” dan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP;**

2. Bahwa kemudian atas Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING maka kemudian Termohon I segera melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/185/VII/2024/Reskrim tanggal 04 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas/613/VII/2024/Reskrim tanggal 04 Juli 2024, adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I antara lain melakukan wawancara dan mengamankan barang bukti. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

3. Bahwa selanjutnya hasil Penyelidikan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 04 Juli 2024 dan kemudian pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB s/d 21.45 WIB bertempat di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Binjai dilaksanakan gelar perkara atas perkara yang dilaporkan oleh KASIM SEMBIRING dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

4. Bahwa kemudian Termohon I melakukan serangkaian proses Penyidikan atas perkara yang dilaporkan oleh KASIM SEMBIRING sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 dengan

Hal. 31 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 614 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT / 615 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2024, adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I yaitu melakukan Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi yaitu KASIM SEMBIRING (Pelapor), KANORES, COTNA GURUSINGA, BUDIMAN GINTING, RENALDI GINTING, JONI SILALAH, SP dan HITLER SIRAIT, selanjutnya melakukan Pemeriksaan (BAP) terhadap Para Pelaku SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA sebagai saksi, Melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti, rekaman video kejadian dan Mengumpulan Bukti Surat. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

5. Bahwa kemudian hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon I dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 wib s/d 10.20 WIB dengan kesimpulan : Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti 20 (dua puluh) Tandan Buah Segar dan rekaman video saat kejadian tanggal 04 Juli 2024, maka terhadap SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA dapat ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Tersangka an. SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: 127, 128, 129 dan 130 tanggal 05 Juli 2024. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;**

6. Bahwa oleh karena Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016 yaitu keterangan saksi, surat,

Hal. 32 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video dan petunjuk, maka untuk kepentingan proses penyidikan dan wewenang yang dimiliki oleh Termohon I (ic. Kapolres Binjai) sehingga terhadap Tersangka SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA dikekang sementara waktu kebebasannya (ditangkap) dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/247/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama ANDY SYAHPUTRA, Nomor: SP.Kap/248/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama EDY SENTOSA GINTING, Nomor: SP.Kap / 249 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama LISEN APULINTA dan Nomor: SP.Kap/250/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama SOPIANDI (ic. Pemohon) serta dibuatkan Berita Acara Penangkapannya. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

7. Bahwa kemudian tembusan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA diserahkan kepada keluarga para Tersangka yang diterima oleh SWANDHANA RADIPTA, S.H., M.Kn selaku Penasehat Hukum Para Tersangka dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 18.25 WIB. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 8 November 2013;**

8. Bahwa selanjutnya terhadap Tersangka SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, dimana terhadap hak-haknya telah diberikan antara lain didampingi Panasehat Hukum dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates yang disediakan oleh Para Tersangka sendiri, namun saat diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, Para Tersangka tidak bersedia menjawab pertanyaan Penyidik, selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan dan wewenang yang dimiliki oleh Termohon I (ic. Kapolres Binjai) sehingga terhadap Tersangka

Hal. 33 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA ditempatkan di tempat tertentu oleh Penyidik (ditahan) sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/149/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama ANDY SYAHPUTRA, Nomor: SP.Han/150/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama EDY SENTOSA GINTING, Nomor: SP.Han/151/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama LISEN APULINTA dan Nomor: SP.Han / 152 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama SOPIANDI (ic. Pemohon) serta dibuatkan Berita Acara Penahanannya. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

9. Bahwa kemudian tembusan Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA diserahkan kepada keluarga para Tersangka yang diterima oleh SWANDHANA RADIPTA, S.H., M.Kn selaku Penasehat Hukum Para Tersangka dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates pada tanggal 05 Juli 2024 WIB. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 8 November 2013;**

10. Bahwa oleh karena masa penahanan para Tersangka akan habis, maka untuk kepentingan proses penyidikan kemudian terhadap SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA diterbitkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan sesuai Surat Nomor: B-494/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama ANDY SYAHPUTRA, Nomor: B-495/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama EDY SENTOSA GINTING, Nomor: B-496/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama LISEN APULINTA dan Nomor: B-497/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama SOPIANDI (ic. Pemohon), yang mana tembusan surat perintah perpanjangan penahanan para Tersangka tersebut telah diserahkan kepada keluarga Tersangka yang diterima oleh

Hal. 34 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



SWANDHANA RADIPTA, S.H., M.Kn selaku Penasehat Hukum Pemohon dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates pada tanggal 25 Juli 2024. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) KUHP, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

11. Bahwa atas upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan Tersangka an. SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA, tindakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Tersangka, dimana kemudian SOPIANDI (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA melalui Kuasa Hukumnya Tommy Sinulingga & Associates **telah mengajukan Permohonan Praperadilan** ke Pengadilan Negeri Stabat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register **Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 08 Juli 2024**, dimana dalil/Petitum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh SOPIANDI, dkk., selaku Pemohon, **adalah untuk menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, tidak sah Penangkapan terhadap diri Pemohon dan tidak sah Penahanan terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Binjai** terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING, dimana upaya Praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015; Bahwa kemudian terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Sdr. EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA, ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI (ic. Pemohon) telah diperiksa dan diputus oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan **Putusan Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024, dengan Amar Putusan : Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.** Bahwa dengan demikian Upaya Paksa yang dilakukan oleh Kapolres Binjai cq Penyidik Satreskrim Polres Binjai dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka Sdr.

Hal. 35 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA, ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI (ic. Pemohon) terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING adalah **SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH DIUJI DALAM PRAPERADILAN** sebagai Pranata yang diberi wewenang untuk memeriksa sah tidaknya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Tersangka.

12. Bahwa setelah adanya Putusan Praperadilan Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024 dan hasil dari serangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik, selanjutnya terhadap perkara dengan Tersangka EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA, ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI (ic. Pemohon) dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat sesuai dengan Surat Kapolres Binjai Nomor: K / 163.b / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024, yang mana dari hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara Para Tersangka di nyatakan lengkap (P21) sesuai dengan Surat Nomor: B-2890/L.2.25.3/Eoh.1/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024;

13. Bahwa selanjutnya terhadap Tersangka dan Barang Bukti dilimpahkan oleh Termohon I (Ic. Kapolres Binjai) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat (ic. Termohon II) sesuai dengan Surat Nomor: K/203/IX/2024/Reskrim, tanggal 2 September 2024 dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 2 September 2024;

14. Bahwa kemudian perkara Para Tersangka/Terdakwa EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA, ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI (ic. Pemohon) disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat dan di Putusan sesuai dengan Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I Andi Syahputra, Terdakwa II Edy Sentosa Ginting, Terdakwa III Lisen Apulinta dan Terdakwa IV Sopiandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 36 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



b. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

c.dst

15. Bahwa atas Putusan tersebut Terdakwa IV. SOPIANDI (ic. Pemohon) menerima Putusan tersebut, yang kemudian SOPIANDI (ic. Pemohon) menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Tanjung Pura, dan pada tanggal 26 Mei 2025 SOPIANDI (ic. Pemohon) telah dibebaskan dari Lapas Tanjung Pura dikarenakan mendapatkan Cuti Bersyarat sesuai dengan Surat Lepas dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura Nomor: WP.2.PAS.PAS.39.PK.01.01-177.

16. Bahwa selanjutnya SOPIANDI (ic. Pemohon) mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, yang kemudian perkaranya di Putus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 214 PK / Pid / 2025, tanggal 2 Oktober 2025, dengan amar Putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa IV SOPIANDI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

d. Melepaskan Terdakwa IV tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

e.dst.

III. TENTANG BANTAHAN DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan Pemohon (ic. SOPIANDI) sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana upaya paksa tersebut dilakukan oleh Termohon I sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Termohon I sebagai Penyidik berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Bahwa tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan Pemohon (ic. SOPIANDI) sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah sah menurut hukum karena telah diuji melalui Praperadilan sebagai Pranata yang diberi wewenang untuk memeriksa sah tidaknya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Tersangka sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP dan Putusan

Hal. 37 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana **Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:**

6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024 Amar

Putusannya : Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

3. Bahwa Pemohon (ic. SOPIANDI) telah menerima dan menjalani pidana penjara di Lapas Tanjung Pura sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon (ic. SOPIANDI) selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dan pada tanggal 26 Mei 2025 SOPIANDI (ic. Pemohon) telah dibebaskan dari Lapas Tanjung Pura dikarenakan mendapatkan Cuti Bersyarat sesuai dengan Surat Lepas dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura Nomor: WP.2.PAS.PAS.39.PK.01.01-177;

4. Bahwa Putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 214 PK / Pid / 2025, tanggal 2 Oktober 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, pada pokoknya dalam amar Putusan bagian Mengadili Sendiri: **Menyatakan Terdakwa IV SOPIANDI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;**

Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu “*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*”;

Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 22 KUHP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu “*Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*”

Hal. 38 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Bahwa lebih lanjut, sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah mengatur dengan tegas mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan ganti rugi, yakni: ***“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”***

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **kerugian karena dikenakan tindakan lain** ialah kerugian yang ditimbulkan oleh Pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Pemohon sebagaimana Permohonannya tertanggal 1 Desember 2025 tidak mendalilkan (mempermasalahkan) hal tersebut, maka patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak membahas dan mempertimbangkannya;
Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka agar subjek hukum (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) berhak mengajukan tuntutan ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:

- 1) Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
- 2) Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
- 3) Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

Bahwa selanjutnya KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan pasal 95 ayat 1 khususnya yang frasanya berbunyi “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”, dimana kata “Tanpa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan, jadi yang dimaksud tanpa alasan dalam pasal ini adalah tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan tidak disertai dengan dasar atau alasan, sedangkan yang dimaksud dengan keliru adalah salah;

Bahwa terkait unsur **“tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”**, unsur tersebut secara nyata tidak terpenuhi karena Termohon I telah melakukan proses Penyidikan sesuai dengan



prosedur hukum yang berlaku sebagaimana telah Termohon I jelaskan pada BAB II. TENTANG POKOK PERKARA, dan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon telah diuji oleh Praperadilan sebagaimana Putusan Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024 dan dinyatakan sah menurut hukum, demikianpun baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 214 PK / Pid / 2025, tanggal 2 Oktober 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, tidak terdapat pertimbangan hukum baik pada tingkat pertama maupun Peninjauan Kembali yang menyatakan adanya tindakan Termohon I yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;

Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 214 PK / Pid / 2025, tanggal 2 Oktober 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, tidak terdapat pertimbangan hukum baik pada tingkat pertama maupun Peninjauan Kembali yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum;

Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 214 PK / Pid / 2025, tanggal 2 Oktober 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Bahwa dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak, karena terbukti Pemohon melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Adapun tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana fakta persidangan bukan merupakan suatu kekeliruan hukum yang diterapkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tindakan Termohon I tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat

Hal. 40 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



dituntut ganti kerugian. Oleh karena itu, terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP adalah tidak berdasar hukum.

5. Bahwa perlu Termohon I sampaikan bahwa tidak setiap putusan bebas/lepas dari segala tuntutan membawa konsekuensi pemberian ganti rugi, misalnya dalam perkara Permohonan Ganti Rugi **Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg.** di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum yang tertuang pada halaman 46 alenia 2, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas)....Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa...dst”;

Bahwa apabila perbuatan atau tindakan POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas/lepas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.

Bahwa hal senada juga termuat di dalam pertimbangan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Putusan **Nomor: 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm**, yakni pada halaman 46

Hal. 41 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



sebagai berikut : ***“Menimbang bahwa dalam putusan kasasi Nomor 18 K/PID.SUS/2018 Jo. No. 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. setelah Hakim Praperadilan meneliti putusan tersebut, maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;”.***

Bahwa dikarenakan terhadap proses penyidikan pidana yang dilakukan oleh Termohon I telah sesuai dengan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan Termohon I tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya.

Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 214 PK / Pid / 2025, tanggal 2 Oktober 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 yang menjadi dasar permohonan praperadilan a quo, didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan putusan pidana didasarkan pada pertimbangan tidak relevan dan tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim di Mahkamah Agung beranggapan dalam peristiwa adanya pelanggaran melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap karyawan PT. Serdang Hulu ada terkandung suatu sengketa keperdataan mengenai siapa sebenarnya pihak yang berhak;

Bahwa hal itu menunjukkan perbuatan Pemohon memang terbukti secara hukum namun Majelis Hakim di Mahkamah Agung menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan terdapat unsur sengketa keperdataan yang belum diselesaikan secara tuntas. Dengan demikian proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I adalah sah dan tidak dinyatakan terjadi kesalahan/pelanggaran oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana a quo;

Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember**

Hal. 42 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya menyatakan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal, fakta hukum serta yurisprudensi tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP sehingga permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon I, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon I untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Termohon Praperadilan I Dan Termohon Praperadilan II Dalam Menetapkan Tersangka, Menangkap, Dan Menahan Serta Menuntut Pemohon Praperadilan Tanpa Alasan Berdasarkan Undang-Undang Atau Hukum Yang Diterapkan Sehingga Memberikan Kerugian Kepada Pemohon Praperadilan.
2. Bahwa Penahanan Terhadap Pemohon Praperadilan Menimbulkan Kerugian Terhadap Pemohon Praperadilan.
3. Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan Serta Penuntutan Terhadap Pemohon Praperadilan Merupakan Tindakan Kesewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Serta Tidak Profesional.

Bahwa Termohon Praperadilan II menyampaikan jawaban/tanggapan atas alasan permohonan Pemohon tersebut yang ada relevansinya dalam posisi sebagai Termohon Praperadilan II pada Posita sebagai berikut:

Tanggapan Termohon Praperadilan II:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan Ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 22 KUHAP). Bahwa terhadap ganti kerugian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 95 KUHAP yang berbunyi:

- a. Ayat (1) berbunyi "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan.*"
- b. Ayat (2) berbunyi "*tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*"

Hal. 44 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



c. Ayat (3) berbunyi “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

d. Ayat (4) berbunyi “untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”

e. Ayat (5) berbunyi “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

Bahwa setelah mempelajari permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yaitu pada intinya Pemohon merasa keberatan terhadap Termohon Praperadilan II terkait ranah Penahanan dan Penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa Termohon Praperadilan II menerima SPDP dari Termohon Praperadilan I pada tanggal 5 Juli 2024. Setelah itu Termohon Praperadilan II memeriksa berkas perkara penyidikan dari Termohon Praperadilan I **(telah sesuai dengan Pasal 14 huruf a KUHAP)**. Setelah meneliti berkas perkara, Termohon Praperadilan II menyatakan berkas perkara lengkap dan menentukan berkas perkara tersebut sudah layak dilimpahkan ke pengadilan dengan menerbitkan P-21 **(telah sesuai dengan Pasal 139 KUHAP)**. Kemudian Termohon Praperadilan II menerima pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari Termohon Praperadilan I **(telah sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP)**. Penahanan lanjutan oleh Termohon Praperadilan II ditingkat penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum **(telah sesuai Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan Pasal 25 ayat (1) KUHAP)**. Termohon Praperadilan II melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Stabat **(telah sesuai Pasal 143 ayat (1) KUHAP)**. Termohon Praperadilan II melaksanakan Penetapan Hakim **(Pasal 14 huruf j KUHAP)**.

Dalam hal ini mungkin Pemohon Praperadilan lupa bahwa alasan diajukannya permohonan ini adalah dikarenakan Pemohon Praperadilan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan perbuatan tindak pidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 214 PK/Pid/2025 Tanggal 2 Oktober 2025 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 72/PID/2025/PT MDN Tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa terhadap proses perkara pidana tersebut, Pemohon Praperadilan juga dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal

Hal. 45 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2024 sampai dengan **12 Oktober 2024**, kemudian diperpanjang sejak tanggal **13 Oktober 2024** sampai dengan **11 Desember 2024**; Kemudian oleh Pengadilan Tinggi Medan Pemohon Praperadilan ditahan sejak tanggal **25 November 2024** sampai dengan **24 Desember 2024** dan diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Medan sejak tanggal **25 Desember 2024** sampai dengan **22 Februari 2025**;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa yang melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan, **bukan hanya** Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II namun Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan juga telah melakukan penahanan dengan mengeluarkan Penetapan Penahanan untuk Pemohon Praperadilan, tetapi Pemohon Praperadilan tidak menarik pihak Pengadilan / Mahkamah Agung dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang secara juga melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan.

Bahwa Termohon Praperadilan II meyakini keseluruhan proses acara pidana terhadap Pemohon Praperadilan **telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak secara profesional.**

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan II mengapresiasi niat dari Pemohon Praperadilan untuk memperoleh ganti kerugian. Hal tersebut dikarenakan rekan Pemohon Praperadilan (EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA SEMBIRING) sebelumnya **telah** mengajukan prihal “gugatan perbuatan melawan hukum” melalui **mekanisme hukum acara perdata ke Pengadilan Negeri Stabat**. Hal tersebut telah terregister dengan Perkara Perdata Nomor **49/Pdt.G/2025/PN Stb tanggal 9 Juli 2025**. Terhadap Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Stb telah putus pada tanggal 17 September 2025 dengan amar : (1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut (kompetensi absolut) tersebut; (2) Menyatakan Pengadilan Negeri dalam lingkungan Perdata Pada Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Perdata ini; (3) Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena Putusan Perdata tersebut, **menjadi dasar** Pemohon Praperadilan **juga turut serta** untuk mengajukan ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Praperadilan ke ranah Praperadilan (hal ini sesuai dengan adanya Pengajuan Pra-Peradilan yang teregister pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor :07/Pid.Pra/2025/PN.STB pada tanggal 03 Desember 2025 oleh Pemohon Praperadilan I EDY SENTOSA GINTING dan Pemohon Praperadilan

Hal. 46 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II LISEN APULINTA SEMBIRING). Namun Termohon Praperadilan II sangat menyayangkan hal tersebut tidak dicantumkan dalam Dasar Hukum Permohonan Praperadilan oleh Pemohon Praperadilan, yang dimana pada intinya isi “**gugatan perbuatan melawan hukum**” dan isi “**permohonan praperadilan ganti kerugian**” adalah sama mengenai ganti kerugian. Akan tetapi terhadap perkara *aquo*, Pemohon Praperadilan telah mendaftarkan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Stabat. Lalu hal tersebut telah terregister dengan Nomor Perkara : **6/Pid.Prap/2024/PN Stb** dengan Pemohon I Edy Sentosa Ginting, Pemohon II Lisen Apulinta Sembiring, Pemohon III Andi Syahputra, Pemohon IV Sopiandi Sembiring. Terhadap Nomor Perkara : 6/Pid.Prap/2024/PN Stb tersebut, telah putus pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Amar Putusannya : 1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon; 2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil.

Bahwa meskipun mekanisme praperadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan ganti rugi (apabila perkaranya *tidak diajukan ke Pengadilan Negeri* atau terkait tindakan penyidikan/penahanan yang tidak sah), namun terhadap Pemohon Praperadilan yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan perbuatan tindak pidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 214 PK/Pid/2025 Tanggal 2 Oktober 2025 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 72/PID/2025/PT MDN Tanggal 24 Januari 2025, mekanismenya berbeda, **bukan kembali ke mekanisme praperadilan**. Praperadilan lebih berfokus pada keabsahan proses penyidikan/penahanan awal sebelum masuk ke pokok perkara serta apabila perkaranya *tidak diajukan ke Pengadilan Negeri*.

Bahwa Pemohon Praperadilan dalam permohonannya pada halaman 18 sampai halaman 20 mengabaikan ketentuan yang telah mengatur besaran ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yaitu besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini karena Pemohon Praperadilan tidak mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, atau Pemohon Praperadilan tidak meninggal dunia; *Bahwa pemenuhan tuntutan kerugian (immateriil) diserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono berdasarkan yurisprudensi putusan PK. MA No.*

Hal. 47 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



650/PK/Pdt/1994 menyatakan ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan, dalam hal ini harus dibuktikan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Namun faktanya pada saat Pemohon Praperadilan ditangkap ataupun ditahan keadaannya baik-baik, maka Pemohon gagal membuktikan adanya kerugian spesifik selain perasaan tidak nyaman yang wajar dialami oleh setiap orang yang sedang menjalani proses hukum. dengan demikian kerugian yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan adalah mengada-ada sehingga **patut untuk ditolak**.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pra-Peradilan, memutuskan :

- 1. Menolak seluruh alasan Permohonan Pra-Peradilan atas nama Pemohon SOPIANDI;**
- 2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon SOPIANDI.**

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

- 1. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon.**
- Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") atas penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Kepala Kepolisian Sumatera Utara cq. Kepala Polisi Resort Binjai sebagai Termohon I dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara cq. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Termohon II terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sedangkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 telah berkekuatan hukum tetap atas Pemohon yang pada pokoknya memutus Menyatakan Terdakwa IV Sopiandi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terpidana IV tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Oleh sebab itu, Pemohon menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp123.845.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan

Hal. 48 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban *a quo* sebagai berikut.

II. **DALAM EKSEPSI.**

A. **Eksepsi Pemohon Keliru Mengajukan Upaya Hukum.**

1. Bahwa permohonan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat

(1) KUHAP yang menyatakan:

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

2. Bahwa ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP dapat dikategorikan menjadi 2 jenis ganti kerugian, yaitu:

a. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan sehingga bersifat **pre trial** (*vide* Pasal 95 ayat (2) KUHAP); dan

b. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya telah diadili oleh Pengadilan sehingga bersifat **post trial** yang permohonannya diajukan ke Pengadilan yang berwenang (*vide* Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP).

3. Bahwa pemisahan dari dua jenis ganti kerugian tersebut pada prinsipnya sejalan dengan *Criminal Justice System* yang berlaku di seluruh dunia yang menerapkan adanya tindakan yang bersifat pra ajudikasi dan tindakan yang bersifat pasca ajudikasi dimana tujuan dari kedua tindakan tersebut pada dasarnya untuk memberikan hak *due process of law* kepada warga negara yang menjalani proses hukum atas dirinya sebagaimana prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa terdapat beberapa **perbedaan antara ganti kerugian yang merupakan tindakan *pre trial* dan *post trial*** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* merupakan kewenangan dari Praperadilan yang mana permohonan tersebut akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkara



yang dimintakan ganti kerugian telah diputus dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

b. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* sebisa mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon ganti kerugian (*vide* Pasal 95 ayat (4) KUHAP), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkaranya belum sampai ke Pengadilan sehingga belum pernah diperiksa oleh Hakim.

c. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* merupakan kewenangan lembaga Praperadilan dan produknya berbentuk putusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum, sedangkan **permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* bukan merupakan kewenangan Praperadilan meskipun hukum acaranya mengikuti Praperadilan namun produknya berbentuk penetapan sehingga masih dapat diajukan upaya hukum.**

5. Bahwa terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* dan *post trial* tersebut, meskipun keduanya menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara Praperadilan namun memiliki perbedaan yang sangat fundamental baik dari segi proses meliputi registrasi dan penunjukan hakim, produk hukum yang berbentuk putusan atau penetapan, serta konsekuensi hukum dari produknya yang dapat dilakukan upaya hukum sehingga tidak dapat dicampur adukkan antara yang satu dengan yang lainnya.

6. Bahwa dalam permohonan *a quo*, maksud dan tujuan dari Permohon adalah terkait dengan ganti kerugian akibat produk hukum berupa Putusan Lembaga Peradilan *in casu* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025, maka permohonan ganti kerugian *a quo* merupakan permohonan ganti kerugian yang **bersifat *post trial* dan oleh sebab itu bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan.**

7. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, ketentuan tersebut di atas telah diikuti oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam beberapa perkara praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang kemudian diputus dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), antara lain:

a. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Arm:

Hal. 50 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



"Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya ditujukan agar diperiksa dan diadili oleh Hakim Praperadilan sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Pemohon dan surat permohonannya baik dalam perihal surat, uraian posita serta petitum surat permohonan tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya merupakan akibat dari suatu putusan namun diajukan melalui lembaga Praperadilan adalah tidak tepat dan cacat secara formal;

Menimbang bahwa apabila mencermati bukti P-1 yaitu Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Petikan Putusan Nomor 968 K/Pid/2020 diketahui bahwa petikan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 26 Februari 2021 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pemohon masih memiliki waktu untuk mengajukan kembali ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo agar selanjutnya pada saat diajukan kembali, permohonan Pemohon sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon di tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek Praperadilan sehingga bukan wewenang dari lembaga Praperadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);".

b. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN.Plk.:

"Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka yang diajukan dalam ranah Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

Hal. 51 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Sedangkan Pasal 95 KUHAP BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Kerugian, pengaturannya dalam KUHAP berada di luar pengaturan tentang Praperadilan. Yang sering disalahpahami dari Pasal 95 KUHAP adalah Pasal 95 ayat (5) KUHAP menyebutkan “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. Frasa “mengikuti acara praperadilan” sering disalahpahami bahwa Pasal 95 KUHAP adalah masuk dalam kewenangan lembaga Praperadilan di Pengadilan. Pasal 77 KUHAP telah jelas memberi batasan kewenangan lembaga Praperadilan, yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang mana ranah waktunya adalah sebelum proses persidangan pokok perkara. Pasal 95 KUHAP diatur tersendiri di luar pengaturan tentang Praperadilan. Harus dibedakan lembaga atau rezim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP yang kemudian diperluas dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, ...sedangkan ganti kerugian sebagaimana Pasal 95 KUHAP dilakukan setelah adanya putusan dari persidangan pokok dan bukanlah masuk dalam kewenangan lembaga atau rezim praperadilan... Menimbang bahwa dari sistematika permohonan yang diajukan Pemohon, termasuk juga uraiannya sebagaimana selengkapannya termuat dalam permohonan Pemohon, terlihat jelas bahwa yang dimaksud Pemohon dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah lembaga atau rezim Praperadilan. **Padahal sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, lembaga atau rezim Praperadilan berbeda dengan lembaga atau rezim ganti kerugian ... namun persidangannya bukan persidangan dalam lembaga atau rezim praperadilan.**

Hal. 52 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



... Memang dalam uraiannya Pemohon pada intinya menuntut ganti kerugian karena telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dan telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan Pemohon keliru dalam memilih lembaga atau rezim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Kekeliruan seperti ini tidak dapat ditolerir, karena apabila ditolerir, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk yang akan merancukan lembaga atau rezim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP dan perluasannya berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 **dengan lembaga atau rezim ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP dan juga menjadikan ketidakpastian hukum serta menjadikan pengertian praperadilan menjadi bias...**".

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Permohonan Salah Pihak (*Error in Persona*).

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, diketahui bahwa Pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh Termohon I terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang kemudian dilanjutkan sampai dengan penuntutan di hadapan persidangan oleh Termohon II. Terhadap tindak pidana tersebut telah dijatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

2. Bahwa mengacu pada dalil tersebut di atas, **merupakan suatu hal yang jelas dan terang bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon** dalam perkara pidana tersebut.

3. Bahwa permohonan Pemohon yang menarik Turut Termohon sebagai pihak dalam permohonan *a quo* adalah permohonan yang salah pihak (*Error in Persona*) karena Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait dengan penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan dan proses persidangan. Lebih lanjut dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalil tentang dengan hubungan hukum

Hal. 53 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



antara Pemohon dengan Turut Termohon yang berkaitan dengan ganti kerugian yang dimohonkannya.

4. Bahwa *quod non* Turut Termohon diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("**PP No. 92/2015**") yang mengatur sebagai berikut:

"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10".

Secara substansial, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan bagi Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan. *Original intent* dari Pasal 11 ayat (1) PP No. 92/2015 tersebut adalah menyangkut dengan kewenangan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Turut Termohon harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa selain itu Pasal 11 ayat (1) PP No. 92/2015 **secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya Putusan atau Penetapan Pengadilan terkait Putusan tentang ganti kerugian**, yang membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak secara serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut bukan merupakan dasar untuk menarik Kementerian Keuangan *in casu* Turut Termohon sebagai pihak berperkara.

6. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal Hakim atau tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP yang secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Hal. 54 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan."

Pasal 77:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut karena Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan atas permasalahan yang dialami oleh Pemohon.

7. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H., dalam Putusan Nomor: 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan:

"..., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (*vide* Pasal 28 KUHAP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa". Oleh karena itu Turut Termohon berpendapat dilibatnya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.

Hal. 55 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



8. Bahwa lebih lanjut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan "**Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak**". Sesuai yurisprudensi tersebut, tuntutan/permohonan/gugatan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mempermasalahkan mengenai kerugian yang dialaminya akibat penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan atau Termohon II, sedangkan Turut Termohon sama sekali tidak mempunyai kewenangan terkait hal tersebut sehingga tidak ada keterkaitan hukum antara Turut Termohon dengan Pemohon, dan oleh sebab itu sudah sepatutnya Turut Termohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa secara teoritis, dengan melibatkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena **posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana** sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

a. Bahwa Syprianus Aristeus berpendapat praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga praperadilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal. 15). Dengan demikian berlakunya ketentuan praperadilan adalah ketika terdapat tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Pemohon.

b. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian dari mekanisme peradilan pidana

Hal. 56 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



yang diatur oleh KUHAP, dengan kata lain adanya lembaga ini mengakibatkan tersangka diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, dimana fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum Para Pemohon dan Para Termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Pengajuan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3).

11. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan mengenai pembayaran ganti kerugian, dapat Turut Termohon sampaikan bahwa pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian/Lembaga ("K/L") yang bersangkutan *in casu* Termohon I dan/atau Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("**UU Keuangan Negara**") jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ("**PMK No. 107/2024**"), dimana Pemohon tidak perlu menuntut ganti kerugian kepada Turut Termohon melalui permohonan *a quo* karena *quod non* Pemohon dinyatakan berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait *in casu* Termohon I, dan/atau Termohon II.** Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II akan mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti kerugian kepada Turut Termohon **melalui mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.**

12. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan juga, Turut Termohon bukanlah pihak yang disebutkan dalam PP No. 92/2015, karena yang disebutkan dalam PP No. 92/2015 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sedangkan Turut Termohon adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Turut Termohon bukan merupakan pihak serta tidak memiliki hubungan

Hal. 57 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



hukum dengan Pemohon, maka tindakan Pemohon yang menarik Turut Termohon dalam perkara *a quo* menjadikan permohonan *a quo* sebagai permohonan yang salah pihak (*Error in Persona*) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Turut Termohon mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas juga dianggap termasuk dalam Pokok Perkara ini, serta Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Bahwa Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Pemohon tidak dapat digunakan sebagai dasar permohonan ganti kerugian akibat proses penyidikan dan penuntutan oleh Termohon I dan/atau Termohon II.

1. Bahwa tindakan Termohon I untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sampai kepada penuntutan oleh Termohon II di hadapan persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, tidak setiap putusan bebas (*vrijspreek*) atau putusan lepas (*ontslag*) membawa konsekuensi pemberian ganti kerugian. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Perkara Permohonan Ganti Kerugian Nomor: 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, ... bahwa apabila kemudian di antara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi Polri selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum ..."

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan



oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas) ... **Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik Polri setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik Polri, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa ...”.**

3. Bahwa dalam perkara No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan **ditolak** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian RI (Polri) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (dhi. diputus bebas) dapat dimohonkan ganti kerugiannya.

4. Bahwa selain Perkara No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di atas, Hakim Tunggal dalam Perkara No. 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm. juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“... maka tidak terdapat pertimbangan hkum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;” (hal. 46).

5. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka secara hukum permohonan a quo tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana

Hal. 59 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan didasarkan pada dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

B. Bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

1. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti kerugian sebagai *"hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*.

2. Bahwa dari ketentuan di atas dan dikaitkan dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik unsur-unsur untuk dapat diajukan permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan dan penuntutan yang:

- Tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya; atau
- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

3. Bahwa unsur **"tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang"** tidak terpenuhi karena Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal ke-2 KUHAP.

4. Bahwa unsur **"terdapat kekeliruan mengenai orangnya"** tidak terpenuhi karena tidak terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihukum. Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dituntut di hadapan persidangan dengan melalui rangkaian proses yang diatur dalam KUHAP.

5. Bahwa unsur **"terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan"** secara nyata tidak terpenuhi karena juga tidak terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

6. Bahwa oleh sebab itu sekalipun Pemohon telah diputus bebas, Pemohon tidak serta merta dapat meminta ganti kerugian

Hal. 60 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP karena fakta hukum jelas menunjukkan unsur-unsur permohonan ganti kerugian tidak terpenuhi.

C. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Bahwa Pemohon dalam posita halaman 19 dan 20 dan petitum halaman 25 menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp123.845.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Bahwa tuntutan tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 9 PP No. 92/2015 yang secara limitatif telah membatasi besaran tuntutan ganti kerugian, yaitu:

a. **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

b. **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**

c. **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).**

3. Bahwa fakta dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengalami luka berat atau cacat atau kematian, **sehingga Pemohon secara hukum hanya dapat menuntut ganti rugi paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan dengan syarat Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian nilai tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon adalah tidak berdasar hukum.

4. Bahwa lebih lanjut terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil yang dimohonkan Pemohon dapat Turut Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti rugi immateriil secara limitatif telah ditentukan oleh kaidah hukum dalam Putusan MARI No. 650 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan "...

Hal. 61 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

b. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Pemohon.

c. Bahwa penyidikan dan/atau penuntutan pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana. Dengan demikian Turut Termohon berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian secara immateriil.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena Pemohon dan posita maupun petitumnya hanya menuntut ganti kerugian dari Para Termohon, maka Turut Termohon dalam perkara a quo tidak dapat dibebankan apapun.

D. Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu pada revisi anggaran dan atau pengajuan anggaran oleh K/L yang terkait langsung dengan permasalahan a quo.

1. Bahwa *quod non* Yang Mulia Hakim Tunggal mempertimbangkan Pemohon adalah benar sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk dapat menuntut ganti rugi, maka tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan terkait, yaitu:

a. Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Keuangan Negara yang menentukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”) yang menyatakan bahwa **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang** dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara**. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus didasarkan pada mekanisme penganggaran



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") setiap tahunnya.

c. PMK No. 107/2024 yang menjadi pedoman dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka **penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab K/L.**

Dengan demikian UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK No. 107/2024 merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dalam bidang keuangan negara sehingga semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus didasarkan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh sebab itu apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka K/L yang terkait dengan permasalahan *a quo* harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan didasarkan pada peraturan-peraturan terkait keuangan negara.

2. Bahwa dengan demikian *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait in casu Termohon I dan/atau Termohon II** yang kemudian mengajukan anggaran untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada Turut Termohon **melalui mekanisme penganggaran**. Oleh sebab itu Turut Termohon perlu menegaskan bahwa kewenangan Turut Termohon adalah terbatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak akan ditanggapi oleh Turut Termohon, dan Turut Termohon berpendapat dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* karena merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak beralasan dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. SIMPULAN.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban yang telah Turut Termohon sampaikan di atas, maka Turut Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena permohonan *a quo* bersifat *post trial* sehingga bukan kewenangan lembaga praperadilan, dan permohonan *a quo* adalah

Hal. 63 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



permohonan yang salah pihak karena Turut Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon maupun proses pidana yang dialami oleh Pemohon.

2. Bahwa proses penyidikan dan penuntutan oleh Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan, sehingga secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP *jo.* PP No. 92/2015, dan *quod non* Pemohon dinyatakan sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi, tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon telah melebihi nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa permohonan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait *in casu* Termohon I dan/atau Termohon II dan selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi tersebut melalui mekanisme penganggaran kepada Turut Termohon. Adapun kewenangan Turut Termohon adalah terbatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi Turut Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II telah mengajukan tanggapan (duplik), sedangkan Turut Termohon tidak ada mengajukan tanggapan (duplik);

Hal. 64 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 214/PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Printout P-1;
2. Fotokopi Lampiran Bukti Penundaan dan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Kendaraan Bermotor, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi P-2;
3. Fotokopi Bukti Transfer Biaya Hidup selama masa Penahanan, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi T-3;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa tanda bukti surat yang meliputi P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-1 merupakan fotokopi dari printout, yang mana tidak dapat ditunjukkan di persidangan asli dari bukti- bukti surat tersebut, serta bukti- bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dinazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jenius Sembiring**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Pemohon ditahan tidak ada melakukan kunjungan;
 - Bahwa Keluarga Pemohon ada;
 - Bahwa keluarga ada melakukan kunjungan satu minggu sekali;
 - Bahwa yang dibawa oleh keluarga Pemohon pada saat kunjungan adalah bekal untuk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sehari hari bekerja sebagai pengawas kebun;
 - Bahwa kebun yang dijaga oleh Pemohon adalah kebun warga;
 - Bahwa Pemohon menerima gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon, kami akrab;
 - Bahwa kegiatan lain Pemohon selain menjadi pengawas kebun tidak ada, Pemohon kegiatannya hanya pengawas dikebun warga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap dari warga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap dari warga;
 - Bahwa Sebelum ditahan Pemohon kerja;

Hal. 65 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Pemohon tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon ditahan sampai dengan 9 (Sembilan) bulan;
 - Bahwa Pemohon belum berkerluarga;
 - Bahwa Pemohon tinggal dirumah orng tuanya;
 - Bahwa Pemohon yang menghidupinya adalah orang tuanya selama tidak bekerja;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dengan Pemohon tinggal satu kampung jaraknya tidak terlalu jauh;
 - Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Pemohon jaraknya sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Pemohon tidak intens karena kami memiliki kerja masing masing;
 - Bahwa pemilik kebun warga dikampung tempatnya Saksi tidak tau kebun sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menegtahui berapa lama Pemohon kerja menjaga kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon yang cerita kepada Saksi bahwa dia digaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon cerita bahwa dia memliki banyak utang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pmohon sudah dari kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun tersebut, Pemohon cerita kalau pindah pindah yang menggaji;
 - Bahwa Pemohon ditahan selama 9 (Sembilan) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Pemohon ditahan;
 - Bahwa hutang Pemohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan warga disana tetapi Saksi tidak tau siapa;
 - Bahwa Pemohon menjaga kebun tersebut karena ada maling dan Pemohon diberi upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kebun tempat Pemohon bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak menegtahui di Dusun mana kebun tersebut;
 - Bahwa Pemohon ditahan pada bulan Juli 2024;
 - Bahwa Pemohon bebas pada bulan April 2025 di kampung;
2. Saksi **Johanes Surbakti**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 66 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah ditahan pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Pemohon bebas pada bulan April 2025;
- Bahwa Saksi Pernah melakukan kunjungan sekali karena kami bertetangga;
- Bahwa biaya dirutan yang mengetahui bibik/ orang tuanya meminta tolong kepada Saksi transferkan uang belanja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu minggu sekali;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang belanja tersebut Satu minggu sekali kadang juga 10 (sepuluh) hari sekali;
- Bahwa yang mentransfer uang tersebut kadang Saksi kadang juga orang tuanya;
- Bahwa Saksi mentrasfer uang tersebut melalui Brilink ke Lapas ada pihak yang menerima di Lapas;
- Bahwa orang tua Pemohon meminta tolong kepada Saksi lebih kurang sekitar 9 (Sembilan) sampai dengan 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Uang tersebut Saksi kirim ke nama tujuan Sopiandi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemohon berladang;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja dengan orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya dalam satu bulan;
- Bahwa Pekerjaan tetap Saksi tidak mengetahui, kadang kerja kadang tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Pemohon ditahan saat itu;
- Bahwa Pemohon ditahan pada bulan Juli 2024 dan bebas pada bulan April 2025;
- Bahwa Setelah Pemohon bebas Saksi pernah bertemu di warung;
- Bahwa Sepegetahuan Saksi Pemohon bertani dan bekerja dengan orang;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Pemohon melalui Brilink ke rekening tujuan atas nama Sopiandi;
- Bahwa Saksi selalu melalui Brilink dan mentransfer ke Sopiandi;
- Bahwa Pemohon menelpon orang tuanya dan orang tuanya meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon tetangaa, jarak rumah kami lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dari kecil Saksi sudah kenal dengan Pemohon;

Hal. 67 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



- Bahwa Saksi dengan Pemohon hanya bertetangga sekedar saja tidak terlalu akrab;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung 1 (satu) kali pada saat Pemohon ditahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Pemohon ditahan;
 - Bahwa uang tersebut kata orang tua Pemohon untuk uang belanja di rutan;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Pemohon setelah Pemohon bebas;
 - Bahwa Saksi transfer ke Pemohon 1 (satu) minggu sekali kadang juga 2 (dua) minggu sekali;
 - Bahwa nominal uang tidak menentu, kadang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang juga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat berkunjung orang tua Pemohon menggunakan kendaraan mobil yang mereka rental;
 - Bahwa kalau transfer uang berarti orang tua Pemohon tidak berkunjung;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Perkara Nomor: BP/95/VII/2024/RESKRIM, tanggal 22 Juli 2024 atas nama Tersangka ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA dan SOPIANDI Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi T1-1;
2. Fotokopi Putusan (Praperadilan) Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 6/Pid.Prap /2024/PN.Stb., tanggal 12 Agustus 2024, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Salinan T1-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B / 2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan T1-3;
4. Fotokopi Surat Bebas Nomor : WP.2.PAS.PAS.39.PK.01.01-177, tanggal 26 Mei 2025 atas nama Terpidana SOPIANDI, dengan lampiran Petikan Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-1279/L.2.25.3/Eku.3/04/2025 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 05 Mei 2025 Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi T1-4;
5. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, tanggal 12 September 2018 Fotokopi bukti surat

Hal. 68 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan print out T1-5;

6. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN.Trg, tanggal 20 Mei 2024 Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan printout T1-6;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon I tersebut berupa tanda bukti surat yang meliputi T1-1 dan T1-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian untuk bukti T1-2 dan T1-3 merupakan fotokopi dari salinan, sedangkan T1-5 dan T1-6 merupakan fotokopi dari printout, yang mana tidak dapat ditunjukkan di persidangan asli dari bukti- bukti surat tersebut, serta bukti- bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di- nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 39/Pdt.G/2025/PN Stb tanggal 17 September 2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi selanjutnya diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (T-7) tanggal 02 September 2024. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T2- 2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor 491/Pen.Pid/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Penetapan Nomor 491/Pen.Pid/2024/PN Stb tanggal 02 Oktober 2024. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T2- 4;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon II tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T2-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di- nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN Smg, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda TT-1;

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Naga Bulik Nomor : 1/Pid.Pra / 2024/PN Ngb, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan

telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda TT-2;

3. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Naggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Prinoutnya selanjutnya diberi tanda TT-3;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Turut Termohon tersebut berupa tanda bukti surat yang meliputi TT-1 dan TT-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk bukti TT-3 merupakan fotokopi dari printout, yang mana tidak dapat ditunjukkan di persidangan asli dari bukti- bukti surat tersebut, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diserahkan kepersidangan pada tanggal 6 Januari 2026;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim akan menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait eksepsi dan pokok perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berdasarkan Pasal 362 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang

Hal. 70 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, sedangkan berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, sehingga dengan demikian terhadap dasar hukum yang menjadi landasan Permohonan Praperadilan *in casu*, Hakim secara mutatis mutandis akan mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan menerapkan asas *Lex Favor Reo* (hukum yang menguntungkan Terdakwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan pidana dilakukan) sepanjang tidak saling bertentangan;

Menimbang bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan ataupun bentuk suatu permohonan praperadilan dan atas jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHP. Oleh karena itu dalam praktik peradilan lazimnya dipergunakan kaidah hukum acara perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang bahwa Termohon I dan Turut Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Menimbang bahwa Termohon I dalam eksepsinya poin 1 telah menilai dan berpendapat bahwa permohonan praperadilan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon I adalah tidak tepat sebab Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai (bertentangan) dengan undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Hakim praperadilan mempertimbangkan bahwa untuk menilai besaran ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalil eksepsi Termohon I tersebut telah masuk materi pokok perkara dan haruslah dipertimbangkan pokok permasalahannya terlebih dahulu, karenanya eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai (bertentangan) dengan undang-undang, tidaklah beralasan karenanya harus ditolak ;

Hal. 71 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Menimbang bahwa Termohon I dalam eksepsinya pada poin 2 menyatakan permohonan praperadilan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon I adalah tidak tepat sebab Permohonan Pemohon gugur demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 2 Termohon I tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil, uraian, serta kesimpulan Termohon I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan *a quo* merupakan kekeliruan dalam memilih upaya hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalil tersebut tidak tepat, keliru dalam menafsirkan hukum acara pidana, serta mengabaikan substansi kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon terkait Ganti Kerugian selain mengacu pada Pasal 158 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 77 dan 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) juga masih berlaku PP 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut pemberlakuan dari PP 92 tahun 2015 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) menyebutkan:

Hal. 72 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



- 1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus di sidang Praperadilan.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang Mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah Mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sekarang Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap materi eksepsi poin ke-2 dari Termohon I yang menyatakan Permohonan Pemohon gugur demi hukum tidak terbatas pada pokok perkara telah dilimpah dan mulai diperiksa oleh Pengadilan, namun berdasarkan permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon haruslah mengacu pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, karenanya eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon gugur demi hukum, tidaklah beralasan karenanya harus ditolak ;

Menimbang bahwa Termohon I dalam eksepsinya pada poin 3 menyatakan permohonan praperadilan gugatan ganti kerugian yang diajukan

Hal. 73 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon adalah tidak tepat sebab Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 3 Termohon I tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan menolak seluruh dalil Termohon/Turut Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), tidak jelas, serta keliru dalam merumuskan posita dan petitum, karena dalil tersebut bertentangan dengan hukum acara, tidak sejalan dengan doktrin yang dirujuk sendiri oleh Termohon, serta mengabaikan substansi Permohonan *a quo* secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menilai besaran kerugian yang dialami oleh Pemohon baik secara materiil maupun immateril yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalil eksepsi Termohon I tersebut telah masuk materi pokok perkara dan haruslah dipertimbangkan pokok permasalahannya terlebih dahulu, karenanya eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), tidaklah beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa Termohon I dalam eksepsinya pada poin 4 dan Turut Termohon dalam eksepsi pada poin 2 menyatakan permohonan praperadilan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat sebab Permohonan Pemohon *Error In Persona*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 4 Termohon I dan Eksepsi poin 2 dari Turut Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan menolak seluruh dalil Termohon/Turut Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon *Error In Persona*;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi Termohon I dan Turut Termohon tersebut memiliki makna yang sama sehingga Hakim mempertimbangkan secara bersamaan bahwa terhadap perkara pokok nomor 454/Pid.B/2024 PN Stb Termohon I sebagai Penyelidik dan Penyidik, Termohon II sebagai Penuntut Umum yang menjadi representatif negara dalam menuntut Pemohon dan Turut Termohon berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan, sehingga Turut Termohon memiliki kapasitas untuk disertakan sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*, karena melalui Menteri Keuangan lah yang melakukan pembayaran ganti kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 apabila

Hal. 74 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi amar penetapannya dikabulkan, karenanya eksepsi Termohon I dan Turut Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon *Error In Persona*, tidaklah beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa Turut Termohon dalam eksepsinya pada poin 1 menyatakan permohonan praperadilan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat sebab Pemohon Keliru Mengajukan Upaya Hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 1 Turut Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil, uraian, serta kesimpulan Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan *a quo* merupakan kekeliruan dalam memilih upaya hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalil tersebut tidak tepat, keliru dalam menafsirkan hukum acara pidana, serta mengabaikan substansi kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pemohon salah dalam mengajukan upaya hukum, Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (5) KUHAP (dahulu Pasal 95 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sudah jelas dinyatakan bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan, artinya tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon akan diperiksa dengan menggunakan hukum acara praperadilan termasuk register yang digunakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 173 ayat (5) KUHAP (dahulu Pasal 95 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan menggunakan permohonan Praperadilan, dikarenakan dalam ranah pidana tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai mengenai tata cara pengajuan permohonan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) KUHAP, sehingga dihubungkan dengan praktik persidangan yang berjalan sepanjang sampai saat ini, cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan menggunakan permohonan Praperadilan, karena bagaimanapun hukum acara yang digunakan adalah acara pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 75 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Menimbang bahwa pada pokoknya Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah menuntut ganti kerugian yuridis, materiil dan immateriil yang dialami oleh Pemohon atas kekeliruan Termohon I dan Termohon II dalam menerapkan Undang-undang atau Hukum dalam menetapkan Tersangka, Menangkap dan menahan Pemohon, alasan yang diajukan Pemohon Praperadilan didasarkan pula dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025, dalam amar Putusannya antara lain menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon *in casu*) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon I telah melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga prosedur yang dilakukan terhadap diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: T1-1 sampai dengan T1-6;

Menimbang bahwa Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa keseluruhan proses acara pidana terhadap Pemohon Praperadilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak secara profesional;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-4;

Menimbang bahwa Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak dapat dipersalahkan karena proses penyidikan oleh Penyidik maupun penuntutan oleh Penuntut Umum merupakan suatu risiko yang logis dari proses perkara pidana pada umumnya dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud, jikapun akhirnya Pemohon dinyatakan sebagai subjek hukum yang berhak atas ganti kerugian, maka tidak tepat jika Turut Termohon dimintakan ganti kerugian karena kewenangan Turut Termohon hanya sebatas sebagai Bendahara Umum Negara;

Hal. 76 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan materi pokok dalam permohonan Tuntutan Ganti Kerugian ini Hakim akan melakukan *cross examination* atau pemeriksaan silang dalam arti luas dengan membandingkan secara langsung alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon di persidangan sehingga kebenaran formil dapat terwujud secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan tanpa mengurangi esensi atau makna dari pemeriksaan itu sendiri, serta terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon serta jawaban dari Para Termohon dan Turut Termohon, serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon maupun Turut Termohon, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Termohon telah keliru dalam menerapkan pasal sehingga Pemohon berhak atas sejumlah ganti kerugian?
2. Apakah nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan beralasan hukum?

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 173 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dimana secara lebih lanjut Pasal 173 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa "Tuntutan Ganti Rugi oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-

Hal. 77 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus di sidang Praperadilan”, hal ini memiliki makna bahwa praperadilan hanya berwenang memeriksa perihal akibat dari suatu perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri, dalam hal perkara sudah diperiksa ke pengadilan negeri maka tuntutan ganti kerugian dimohonkan kepada pengadilan negeri;

Menimbang bahwa menurut Yahyah Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hlm.61), pemisahan kewenangan antara lembaga praperadilan dan pengadilan negeri dalam menerima tuntutan ganti kerugian dalam pelaksanaan yustisial hampir tidak ada artinya, karena berdasarkan Pasal 95 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa pemeriksaan tuntutan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan sehingga tidak ada perbedaan yang fundamental antara kewenangan praperadilan dengan pengadilan negeri dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian, lebih lanjut Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa bentuk putusan ganti kerugian adalah berupa penetapan, tidak menjadi persoalan apakah yang memutus tuntutan ganti kerugian adalah praperadilan ataukah pengadilan negeri, pada intinya praperadilan yang distrukturkan dalam badan pengadilan negeri tiada lain daripada pengadilan negeri itu sendiri, hal senada juga diungkapkan oleh D.Y. Witanto dalam Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik (hlm. 178);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudahlah tepat Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Stabat melalui Hakim Praperadilan, terlebih lagi perkara pokok yang menyangkut permohonan ganti kerugian ini diputus di Pengadilan Negeri Stabat (vide bukti surat bertanda T1-3), oleh karenanya menurut Hakim, Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut:

Ad.1 Apakah benar Para Termohon telah keliru dalam menerapkan pasal sehingga Pemohon berhak atas sejumlah ganti kerugian?

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Termohon “telah keliru” dalam menerapkan Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ataupun Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga melakukan Penyidikan, Penuntutan, serta Penahanan

Hal. 78 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon yang mengakibatkan kerugian yuridis, kerugian materiil dan kerugian immateriil terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, dalam bukti surat bertanda T1-3 yang bersesuaian dengan jawab-jawab dari Para Pihak dan tidak dibantah/dibenarkan, sehingga dapat diketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B /2024/PN.Stb, terhadap diri Pemohon telah diputus pada tanggal 21 November 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 November 2024, namun Pemohon tidak mengajukan Upaya Hukum Biasa akan tetapi mengajukan Upaya Hukum Luar biasa berupa Peninjauan Kembali dengan register Nomor : 214 PK/Pid/2025 dan diputus dengan tanggal 2 Oktober 2025 yang amar pokoknya Menyatakan Pemohon terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, kemudian Melepaskan Pemohon tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), kemudian Pemohon baru mendaftarkan permohonan ganti kerugian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Desember 2025, untuk hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat walaupun dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sekarang Pasal 173 KUHAP) hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, yang mana harusnya *in casu* terhitung 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B /2024/PN.Stb berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 November 2024 yaitu pada tanggal 28 Februari 2025, namun hemat Hakim berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, kesempatan hak terbuka bagi Pemohon untuk memohon ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Hal. 79 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana) baru terbuka setelah adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 yang pada pokoknya Melepaskan Pemohon tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan terhadap putusan Peninjauan Kembali tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2025, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonan ganti kerugian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Desember 2025, uraian diatas tersebut juga sejalan dengan Pasal 322 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan "Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan Ganti Rugi dan Rehabilitasi" oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Desember 2025 berdasarkan diterimanya putusan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2025 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ganti kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi", lebih lanjut Pasal 173 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa, "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan", dengan demikian dalam hal Pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dirinya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 214/PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T1-3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B /2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, dapat diketahui bahwa terhadap diri Pemohon telah dituntut dan diadili sebagaimana diatur dan

Hal. 80 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dimana Pemohon dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selanjutnya berdasarkan jawab jinawab dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 214/PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025, dapat diketahui bahwa Pemohon diputus lepas dalam dalam Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian putusan lepas terhadap diri Pemohon telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon I dan Termohon II telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga dalam prosesnya Pemohon sebagai Terdakwa/Terpidana dinyatakan lepas padahal Pemohon telah menjalani rangkaian penahanan dari tingkat Penyidikan sampai proses peradilan;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hlm. 57), sekiranya seorang Terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti Terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi Terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang, lebih lanjut Leden Marpaung dalam Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana (hlm. 40) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan adalah kekeliruan penerapan hukum dalam hal ini terbukti dengan dibebaskannya Terdakwa dan putusan yang membebaskannya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam Pasal 295 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, kekeliruan, atau kurang lengkap, pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan”, lebih lanjut Pasal 308 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat mengenai alasan-alasan kasasi yang diantaranya meliputi apakah benar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan uraian dan ketentuan pasal tersebut di atas serta setelah Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P-1

Hal. 81 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 214/PK/Pid/2025 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T1-3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B /2024/PN.Stb, dapat diketahui bahwa putusan pada tingkat pertama dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dan mengadili sendiri menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Menyatakan Pemohon terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, kemudian Melepaskan Terpidana IV (Pemohon *in casu*) tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), hal tersebut memiliki makna bahwa pengadilan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembalinya menilai adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, lebih lanjut Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024 PN Stb tanggal 21 November 2024 karena menilai bahwa putusan *judex facti* keliru dalam menyatakan Terpidana IV (pemohon *in casu*) sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, hal ini memiliki makna bahwa pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembalinya tidak sependapat terhadap putusan tingkat pertama, sehingga dengan kata lain telah benar terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum terhadap diri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terhadap diri Pemohon telah dituntut dan diadili karena melakukan tindak pidana atas pelimpahan berkas perkara oleh Termohon I kepada Termohon II, sedangkan ternyata perbuatan pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon II pada tingkat Peninjauan Kembali, sehingga menyebabkan Pemohon dilepaskan, hal ini memiliki makna bahwa Pemohon telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum, karenanya terhadap putusan lepas tersebut dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian;

Menimbang bahwa Termohon I dalam jawabannya membantah dalil dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa penyidikan, penyitaan, penetapan tersangka, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon I sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan amanat undang-undang, demikian pula dengan Termohon II dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon II sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan amanat undang undang, berdasarkan permohonan dan bantahan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak lagi membahas perihal sah atau tidaknya suatu tindakan

Hal. 82 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Stb



prosedural sebagaimana objek praperadilan dalam Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 77 UU Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), karena prinsipnya seluruh proses sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan sudah sepatutnya sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dapat dibuktikan secara lengkap dengan dokumen-dokumen yang ada (sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II), melainkan perkara ini membahas mengenai ganti kerugian akibat Pemohon yang akhirnya dinyatakan lepas karena perbuatan yang didakawakan kepada Pemohon bukan merupakan suatu tindak pidana, dan dengan dinyatakan Pemohon berhak atas ganti kerugian ini bukan berarti disebabkan karena adanya kesalahan administrasi atau prosedural oleh Para Termohon maupun pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut di atas telah terjawab bahwa akibat perbuatan Termohon I dan Termohon II, Permohonan berhak atas sejumlah ganti kerugian, dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Ad.2 Apakah nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan beralasan hukum?

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Menghukum Termohon I, Termohon II untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Pemohon sebesar Rp123.845.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai akibat dari Kerugian Yuridis telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum, kerugian tersebut dihitung dari:

- a. Gaji sebagai pengawas lahan Kontrakan milik Eduward Sipayung (berdasarkan keterangan Eduward Sipayung dalam Persidangan/dalam Putusan tingkat Pertama) sebesar Rp. 1.500.000 x 10 bulan Rp. 15.000.000;
- b. Penundaan pembayaran angsuran motor yang dikenakan denda selama 8 Bulan karena ditahan di Polres Binjai hingga Rutan Tanjung Pura sebesar Rp.1.325.000 x 8 Bulan = Rp. 10.600.000;
- c. Biaya hidup SOPIANDI selama 2 bulan ditahan di Polres Binjai = Rp.6.000.000;
- d. Biaya hidup SOPIANDI selama di tahan di Rutan Tanjung Pura, ada yang tercatat melalui bukti transfer ke Rekening pihak yang disediakan Rumah Tahanan Tanjung Pura, ada pula yang diserahkan langsung saat kunjungan ke Rutan Tanjung Pura dengan total Rp.24.545.000;
- e. Biaya Selama kunjungan 1 x seminggu ke Rutan Tanjung dengan total Rp.14.500.000;

Hal. 83 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Catering Lauk Makanan selama di Rutan Tanjung Pura (September-Januari) Rp100.000/minggu selama 8 Bulan = Rp. 3.200.000;

g. Jasa Lawyer (Pengacara) = Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

TOTAL Keseluruhan kerugian: RP 123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa kaitannya dengan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa:

1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya luka berat, cacat, atau kematian, maka Hakim menilai permohonan ini mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana Pasal tersebut memuat bahwa rentang jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut adalah berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menuntut ganti kerugian sejumlah Rp123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah tidak logis dan jauh melebihi batas yang diatur oleh undang-undang, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak tepat;

Menimbang bahwa Pemohon melalui bukti surat bertanda P-2 berupa Lampiran Bukti Penundaan dan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Kendaraan Bermotor, begitu pula terhadap bukti surat bertanda P-3 berupa

Hal. 84 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Bukti Transfer Biaya Hidup selama masa Penahanan merupakan bukti yang tidak autentik karena dalam pembuktiannya oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tanpa didukung oleh alat bukti lain yang dapat meyakinkan Hakim, sehingga dengan demikian Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian yang dimaksud dan jumlah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon dalam jawabannya mendalilkan hal yang sama terkait dengan jumlah kerugian yang dapat dimohonkan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon menilai permintaan ganti kerugian oleh Pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak, namun Hakim berpendapat lain, menurut Hakim tidak sesuainya jumlah ganti kerugian yang dimintakan oleh Pemohon dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak menghapus hak Pemohon dalam menuntut sejumlah ganti kerugian, melainkan Hakim harus mempertimbangkan jumlah yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai ganti rugi, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah yang layak diberikan kepada Pemohon sebagai ganti rugi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-1 berupa Berkas Perkara Nomor: BP/95/VII/2024/RESKRIM, tanggal 22 Juli 2024 atas nama Tersangka Andi Syahputra, Edy Sentosa Ginting, Lisen Apulinta dan Sopiandi, bukti surat bertanda T2-2 berupa Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, T.II-3 berupa Penetapan Penahanan Hakim, dan T2-3 berupa Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, serta bukti surat bertanda T1-4 berupa Surat Bebas berdasarkan cuti bersyarat (CB) Nomor : WP.2.PAS.PAS.39.PK.01.01-177, tanggal 26 Mei 2025 atas nama Terpidana Sopiandi (Pemohon), terbukti bahwa penahanan terhadap diri Pemohon dilakukan sejak tanggal 5 Juli 2024, kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 214/PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 dan diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2025 berdasarkan pemeriksaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Stabat, terbukti bahwa Pemohon dinyatakan lepas dari tuntutan hukum pada tanggal 2 Oktober 2025, sehingga dengan demikian dapat diperhitungkan penahanan terhadap diri Pemohon sampai dinyatakan lepas dilakukan dari 5 Juli 2024 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025, dengan kata lain Pemohon telah ditahan selama 325 (tiga ratus dua puluh lima) hari atau 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa setiap daerah memiliki ukuran kebutuhan hidup layak yang dihitung berdasarkan formula tertentu yang kemudian ditetapkan sebagai upah minimum, upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dalam suatu wilayah yang selanjutnya ditetapkan dan diumumkan dengan keputusan gubernur, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa penahanan terhadap diri Pemohon dilakukan dalam tahun 2024 sehingga dalam hal ini Hakim mengacu pada ketentuan upah minimum Kabupaten Langkat pada tahun 2024, hal tersebut termuat dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor: 188.44/991/KPTS/2023 tertanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang menentukan bahwa upah minimum Kabupaten Langkat pada Tahun 2024 adalah sejumlah Rp2.809.915 (dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) per bulan, sehingga jika dikaitkan dengan penahanan terhadap diri Pemohon selama 325 (tiga ratus dua puluh lima) hari atau 10 (sepuluh) bulan, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp2.809.915} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp28.099.150,00}$$
 (dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang atas dasar pertimbangan hukum dan perhitungan sejumlah kerugian tersebut, maka ditetapkan ganti kerugian terhadap Pemohon setelah dibulatkan adalah sejumlah Rp28.099.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan, maka Hakim menilai perlu memperbaiki nilai ganti kerugian yang layak diterima oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 1 permohonan Pemohon sangat tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, sehingga terhadap petitum poin 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 2 dan 4 permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan SOPIANDI (ic. Pemohon) mengalami kerugian Materil sebesar Rp.123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian Materil SOPIANDI sebesar Rp.123.845.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah, maka berdasarkan uraian

Hal. 86 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pokok permasalahan kedua di atas ditetapkan ganti kerugian terhadap Pemohon setelah dibulatkan adalah sejumlah Rp28.099.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian petitum poin 2 dan poin 4 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 3 dan 5 permohonan Pemohon yang memohon agar Menyatakan Pemohon mengalami kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dan Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian immateril Pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) kepada Pemohon, menurut Hakim permohonan tersebut tidak berdasar oleh karena melebihi batas jumlah sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain itu di dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 telah dinyatakan pemulihan hak Terdakwa (dalam hal ini Pemohon) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, hal tersebut merupakan bentuk rehabilitasi immateril yang diberikan Hakim terhadap Pemohon sehingga tidak tepat jika Pemohon menuntut ganti kerugian lagi, dengan demikian petitum poin 3 dan 5 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 6 permohonan Pemohon yang memohon agar Menghukum Termohon Praperadilan I, Termohon Praperadilan II dan Turut Termohon Praperadilan tunduk dan taat pada menjalankan putusan ini apabila lalai maka dalam hal ini guna diletakkan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, menurut Hakim permohonan tersebut tidak berdasar oleh karena melebihi batas jumlah sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain itu di dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 214 PK/Pid/2025 tanggal 2 Oktober 2025 telah dinyatakan pemulihan hak Terdakwa (dalam hal ini Pemohon) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, hal tersebut merupakan bentuk rehabilitasi immateril yang diberikan Hakim terhadap Pemohon sehingga tidak tepat jika Pemohon menuntut ganti kerugian

Hal. 87 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dengan demikian petitum poin 6 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 7 permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, menurut Hakim setiap produk putusan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan sudah seharusnya dipatuhi oleh para pihak khususnya dalam hal ini Turut Termohon yang meskipun dalam dalilnya menyatakan tidak memiliki perselisihan dengan Pemohon, namun kenyataannya Turut Termohon lah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana pembayaran ganti kerugian dalam perkara *a quo*, dengan demikian petitum poin 7 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum poin 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sebagian petitum dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan terhadap pemberian ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan, dan berdasarkan Pasal 164 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, terhadap penetapan *a quo* tidaklah dapat dilakukan upaya hukum apapun dan bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*);

Mengingat, ketentuan Pasal 153, 173 dan 322 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon II dan Turut Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan ganti kerugian Pemohon untuk sebagian;

Hal. 88 dari 89 hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon mengalami kerugian Materil sebesar Rp28.099.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Para Termohon untuk memberikan ganti kerugian kepada Pemohon sejumlah Rp28.099.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap penetapan ini;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, dan Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Turut Termohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Merli Br Sidebang, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H., M.H.